

Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku

uzavretá podľa ust. § 50c a nasl. zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi :

Správcom :

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

V zastúpení : Ing. Juraj Marko, poverený generálny riaditeľ

IČO: 36038351

DIČ : 2020087982

IČ pre DPH : SK 2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č. 155/S

a

Užívateľom :

Obec Ruská Nová Ves

Obecný úrad Ruská Nová Ves

Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov

V zastúpení : Tibor Kollár, starosta obce

IČO : 00327727

DIČ - 2021225701

Bankové spojenie: č. účtu: SK98 0200 0000 0000 1992 5572

Je platiteľ DPH!

I.

Predmet bezodplatného užívania

1.1 Predmetom bezodplatného užívania, upraveného touto zmluvou je nehnuteľnosť vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe správcu, ktorá sa nachádza v **k.ú. Ruská Nová Ves, LV č. 600:**

- **pozemok KN-C parc.č. 2162/5**, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 1138 m²

Predmetom bezodplatného užívania je pozemok, druh pozemku ostatná plocha so spôsobom využívania pozemku pod kodom 37 (pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok) tvoriaci ostatný majetok vo vlastníctve štátu, na ktorom je situovaná nehnuteľná kultúrna pamiatka „Hrad v obci Ruská Nová Ves, Zbojnicky hrad – Soľnohrad“, zapísaná v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 707 3146/1.

II.

Účel bezodplatného užívania

2.1 Správca odovzdáva do bezplatného užívania a užívateľ preberá do bezodplatného užívania pozemok bližšie špecifikovaný v čl. I, bode 1.2. tejto zmluvy na verejnosprospešný účel – obnova národnej kultúrnej pamiatky (výpis

z ústredného zoznamu pamiatkového fondu) – „Hrad v obci Ruská Nová Ves, Zbojnicky hrad – Soľnohrad“, ku ktorému bolo vydané rozhodnutie o vyhlásení za NNKP pod čaj. R-ONV Prešov 253/79“ zo dňa 14.9.1979 a v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov č. Z-PUSR-21 683/2024 zo dňa 14.3.2024, kde je uvedené „Hrad v Ruskej Novej Vsi (Soľnohrad, Zbojnický Hrad, Zbojnický zámok bez s. č. na KN 3146/5 odvodennej od KN C 3146/1 k.ú. R.N.Ves, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 3146/1. Účel bezodplatného užívania je v súlade s ust. § 50c ods. 1,2 zákona č. 326/2005 Z.z., o lesoch v znení neskorších predpisov.

III.

Doba bezodplatného užívania

- 3.1 Zmluva o bezodplatnom užívaní pozemku sa uzatvára na **dobu neurčitú** a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

IV.

Ukončenie platnosti zmluvy

- 4.1 Bezodplatné užívanie môže byť ukončené ktoroukoľvek zmluvnou stranou jednostranným úkonom – výpoveďou, ktorá musí mať písomnú formu a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 4.2 Bezodplatné užívanie môže byť ukončené aj na základe dohody zmluvných strán písomnou formou.
- 4.3 Správca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak užívateľ prestane plniť verejnosprospešný účel podľa ust. § 50c ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov v spojení s ust. čl. II ods. 2.1 tejto zmluvy alebo opakovane poruší ustanovenia tejto zmluvy. Užívateľ sa zaväzuje odovzdať predmet bezodplatného užívania správcovi najneskôr do 10 – tich kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia.
- 4.4 Užívateľ je správcom upovedomený, že v zmysle ust. § 50c ods. 7, písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, platnosť tejto zmluvy končí, ak užívateľ zanikne bez právneho nástupcu alebo ak jeho právny nástupca nebude mať v predmete činnosti zabezpečenie verejnosprospešného účelu (čl. II ods. 2.1 zmluvy v spojení s ust. § 50 c ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov) alebo ho nebude vykonávať. Právny nástupca je povinný oznámiť správcovi plnenie účelu (podľa čl. II ods. 2.1 zmluvy v spojení s ust. § 50 c ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov) za účelom vykonania kontroly podľa čl. VI ods.1 zmluvy.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností na účel ukončenia bezodplatného užívania akýmkoľvek spôsobom uvedeným v tomto článku zmluvy prostredníctvom pošty platí, že zásielka sa bude považovať za doručeníu aj v prípade, ak sa bude doručovať doporučené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a neprevzatá sa vráti odosielateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi.

- 4.6 Po skončení nájmu vyrovnajú prenajímateľ a nájomca do 20 kalendárnych dní od skončenia nájmu všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

V.

Ostatné ustanovenia

- 5.1 Predmet bezodplatného užívania špecifikovaný v čl. I, ods. 1.1. zmluvy je užívateľ povinný po celú dobu trvania platnosti zmluvy využívať len na účel, ako je uvedený v čl. II, ods. 2.1. zmluvy.
- 5.2 Predmet bezodplatného užívania nesmie užívateľ v žiadnom prípade prenechať na užívanie inému.
- 5.3 Správca nezodpovedá za škody spôsobené užívateľom porušením predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia ako i porušením požiarnych predpisov.
- 5.4 Užívateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na predmete bezodplatného užívania, ktoré vzniknú v kauzálnej súvislosti s vykonávanou činnosťou, rovnako aj za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia osobami, ktorým umožnil k predmetu bezodplatného užívania prístup s výnimkou škôd vzniknutých pôsobením vis maior.
- 5.5 Akékoľvek úpravy na predmete bezodplatného užívania alebo stavebnú činnosť môže užívateľ realizovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu a príslušných orgánov. Súčasťou súhlasu správcu k úpravám resp. stavebnej činnosti musí byť aj presná špecifikácia takýchto úprav resp. činností podľa písomnej žiadosti užívateľa.
- 5.6 Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu písomne o vzniku akejkoľvek škody ako aj o všetkých zmenách na predmete bezodplatného užívania bez ohľadu na príčinu ich vzniku.
- 5.7 Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom správcu.
- 5.8 Užívateľ je pri užívaní predmetu bezodplatného užívania povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a životného prostredia. Za týmto účelom sa zaväzuje prijať tak v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci ako aj v oblasti životného prostredia a požiarnej ochrany príslušné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 5.9 Užívateľ je správcom upovedomený, že v zmysle ust. § 50c ods. 7 písm.d) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy: a) nevzniká správcovi povinnosť úhrady nákladov na zabezpečovanie účelu podľa čl. II., ods. 2.1. zmluvy vynaložených počas trvania platnosti tejto zmluvy a ani b) nedochádza k prechodu záväzkov vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním účelu podľa čl. II., ods. 2.1. zmluvy na správcu.
- 5.10 Prístup k predmetu bezodplatného užívania je riešený Dohodou o spoločnom užívaní lesnej cesty.

- 5.11 Druhá zmluvná strana je oprávnená postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky len po jeho predchádzajúcom písomnom súhlase.

VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 6.1 Správca má právo vstupu na predmet bezodplatného užívania a právo vykonať kontrolu zabezpečovania účelu podľa čl. II. ods. 2.1. zmluvy za prítomnosti užívateľa, pričom tento vstup a kontrolu musí strpieť. Termín vykonania obhliadky a kontroly bude užívateľovi oznámený vopred. Kontrola sa vykoná v súčinnosti s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
- 6.2 Správca nezodpovedá za veci a predmety vnesené užívateľom v jeho vlastníctve na predmet bezodplatného užívania.
- 6.3 Tento právny vzťah sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
- 6.4 Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomným dodatkom s podpisom oboch zmluvných strán.
- 6.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu podľa § 50c ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
- 6.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa § 47a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
- 6.7 Zmluva bola vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane správca a 2 rovnopisy užívateľ
- 6.8 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej obsahom, zmluve rozumejú a zmluvu nepodpisali v tiesni.

V Banskej Bystrici dňa 14.11.2025

V Prešove dňa 25.11.2025

Správca :

Užívateľ :

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
v zast.

.....
Ing. Juraj Marko
poverený generálny riaditeľ

.....
Tibor Kollár